עין משפט
נר מצוה

כח אב מיי׳ פ״א מהלכות אבות הטומאה הלכה ה:
כט גד מיי׳ פ״ג שם הלכה יג:
ל ה מיי׳ פ״י מהלכות רוצח הלכה ו:
א ו מיי׳ פ״ו מהל׳ פסה״מ הלכה א:
ב ז מיי׳ שם הלכה ב:

כשבא [א] בדרך זו היא בטהורה כשבא בדרך זו היא בטמאה ת״ל טריפה מי שיש במינה טריפה [א]אוציא את הטמאה שאין במינה טריפה ולא אוציא את החיה שיש במינה טריפה ת״ל [1]ואכל לא תאכלוהו מי שחלבה אסור ובשרה מותר [ב]יצא חיה שחלבה ובשרה מותר א״ל רב יעקב בר אבא לרבא אלא מעתה נבלת בהמה טהורה הוא דמטמאה נבלת בהמה טמאה לא מטמאה אמר ליה כמה סבי שבישתו בה סיפא אתאן לנבלת עוף טמא אמר רבי יוחנן לא טיהר רבי מאיר אלא בתמימין אבל בבעלי מומין לא ורבי אלעזר אמר אפילו בבעלי מומין איתמר נמי אמר רב ביבי אמר רבי אלעזר מטהר היה רבי מאיר בבעלי מומין ואפילו באווזין ותרנגולין בעי רבי ירמיה ערף עז מהו אווזין ותרנגולין טעמא מאי דמינא דעופות נינהו אבל עז לאו מינא דעגלה נינהו [ב] או דילמא מינא דבהמה הוא יתיב רב דימי וקאמר לה להא שמעתא אמר ליה אביי ° [ה]מכלל דעגלה ערופה טהורה היא א״ל [ג]אין אמרי דבי רבי ינאי [ד]כפרה כתיב בה כקדשים מתיב רב נתן אבוה דרב הונא (בר נתן) [ג] [1]ואכל לא תאכלוהו [ג] אין לי אלא חלב שאסור באכילה ומותר בהנאה חלב של שור הנסקל ועגלה ערופה מנין ת״ל [2]כל חלב ואי ס״ד עגלה ערופה טהורה היא היא טהורה וחלבה טמא ° היכא דערף מיערף לא איצטריכא ליה כי איצטריכא [ה]היכא דשחטה מישחט ותיהני ליה שחיטה לטהרה מידי נבלה לא צריכא שמתה מכלל דמחיים אסורה אין [ד]אמר רבי ינאי גבול שמעתי ושכחתי ונסבין חברייא למימר [ה]ירידתה לנחל איתן היא אוסרתה:

הדרן עלך חטאת העוף

כל [ו]הזבחים שנתערבו בחטאות המתות או בשור הנסקל אפילו אחת בריבוא ימותו כולן [י]נתערבו בשור שנעבדה בו עבירה או [ד]

ה״ג **כשאתה בא בדרך זו היא בטהורה וכשאתה בא בדרך זו היא בטמאה.** הילכך מדינא לא נפקא ת״ל טריפה כו׳: **אלא מעתה כו׳.** אמתני׳ פריך דקתני מה כשטהר מכלל נבילה בטמאה ולא בטהורה [ה]: **כמה סבי שבישתו בה.** תמיה אני על זקנים מרובין שכמותכם שנשתבשתם בה: **סיפא.** דקתני טיהר מכלל נבילה: **אתאן לנבלת עוף טמא.** שטיהרה הכתוב מלטמא בבית הבליעה: **לא טיהר רבי מאיר.** במליקת טריפה אלא בתמימים דשייכא בהו מליקה: **ואפי׳ באווזים.** דלאו בני מזבח הן ובלבד שיהו קדשים בפנים דהא טריפה נמי לא חזיא בתורין ובני יונה וטיהרה הואיל ומליקה הכשר קדשים בפנים היא: **ערף עז.** על החלל במקום עגלה ערופה: **מהו.** לר״מ מי אמרינן כי היכי דמטהר מליקת אווזין קדשים בפנים הואיל ומליקת שום עוף בפנים הוא ה״נ (א) עריפה הכשר טהרת עגלה היא מידי נבילה כדאמרי׳ לקמן: ה״ג **אבל עז לאו מינא דעגלה הוא.** שזו מין גסה וזו מין דקה: **אין לי.** שטהור מידי נבילה אלא חלב שאסור באכילה ומותר בהנאה כדכתיב (ויקרא ז) יעשה לכל מלאכה: **חלב שור הנסקל ועגלה ערופה.** שאסור בהנאה מנין שטהור: **ת״ל כל חלב.** דסמיך [ו] ליה כי כל אוכל חלב ואי ס״ד עגלה ערופה טהורה איצטריך קרא לטהר חלבה וכי היא טהורה וחלבה טמא: **להיכא דשחטיה מישחט.** משנאסרה בהנאה מחיים כדמפרש לקמיה דמחיים נאסרה: **ותיהני לה שחיטתה.** אע״פ שאינה מתירתה לא באכילה ולא בהנאה תטהרנה מלטמא דאין לך שחוטה בבהמה טהורה שמטמאה: **שמתה.** דהשתא בשרה טמאה ואיצטריך לטהר חלבה שלא תאמר לא טיהר אלא חלב שאתה קורא בו יעשה לכל מלאכה: **מכלל דמחיים אסורה.** ואע״פ שלא נערפה מדקתני חלב עגלה ערופה מנין ואוקימתה בשמתה: **גבול שמעתי.** בה מאימתי [ז]: **ונסבין חברייא.** וסבורין התלמידין מדעתם לומר: **ירידתה כו׳.** ובקידושין [דף נז.] יליף לה דנאסרה מחיים:

הדרן עלך חטאת העוף

כל הזבחים. אפילו אחת בריבוא. השתא משמע אחת כשירה ברבוא של חטאות המתות הילכך פריך בגמרא [דף עג:] מאי אפילו הא הוו מתות רובא דקתני שנתערבו בחטאות המתות. חמש חטאות מתות נינהו וולד [ח] חטאת וחטאת שמתו בעליה ותמורת חטאת ושכיפרו בעליה ושאבדה ושנמצאת בעלת מום: **נתערבו.** זבחים כשרים בשור שנעבדה בו עבירה אחד באחד [ט] ומפרש ואזיל מאי היא כגון שהמית

ואפילו באווזין ותרנגולין. ומתני׳ דמסכת טהרות (פ״א מ״א) מוכחא קצת דקתני י״ג דברים נאמרו בנבלת עוף טהור וקתני סיפא ר״מ אומר מליקתה ושחיטתה מטהרתה משמע בכל עופות דומיא דרישא ודומיא דשחיטה: **אבל עז לאו מינא דעגלה נינהו.** אע״פ דאווזין ותרנגולין לאו מינא דתורים ובני יונה ומטהרין לא דמי דהכא [ו] עגלה בהמה גסה ועז בהמה דקה אבל בעופות לא שייך למימר מין גסה ודקה אע״ג דמצינו בלשון משנה עוף הדק ועוף הגס בפרק אלו טריפות [י] (חולין מג.) (וקשה משילהי אותו ואת בנו) (שם דף פג:)

הדרן עלך חטאת העוף

כל הזבחים שנתערבו בחטאות המתות כו׳. ואם תאמר תנינא חדא זימנא במס׳ קינין (פ״ב מ״ג) ואם פרח מבין המתות לכולם הרי כולם ימותו וצריך לעשות צריכותא דבגמרא [עה:] פריך תנינא חדא זימנא במתני׳ דכל האסורים לגבי מזבח ומשני צריכא ושמא אי מהתם הוה אמינא ה״מ עופות דהפסד מועט אבל זבחים דהפסידן מרובה אימא לא נפסדינהו לכולהו [יא]:

אפילו אחת בריבוא ימותו כולן. הקשה ה״ר יצחק ברבי מרדכי דבפרק הנשרפין (סנהדרין דף עט:) תנן רוצח שנתערב באחרים כולן פטורין ר׳ יהודה אומר כונסין אותן לכיפה ומפרש בגמרא בשור שלא נגמר דינו שנתערב בשורים אחרים שנגמר דינן קמיפלגי ופטרי רבנן משום דאין גומרים דינו של שור אלא בפניו והשתא הכא דרובא דהיתירא ופסידא דקדשים אמרינן ימותו כולן התם דרובא דאיסורא והדיוט [יב] לא כ״ש ונראה לרבינו יצחק דגרסינן כמו שמצא בספר אחד ישן בשור שלא נגמר דינו שנתערב בשורים אחרים ול״ג שנגמר דינן אלא (איירי) בשורים מעליא עסקינן והשיב לו ר״ת דמתניתין דקתני כולן פטורים משמע שהאחרים בני חיובא ועוד דבריש דשמעתין [יג] אמרינן מאי אחרים אילימא אחרים כשירין פשיטא ולא פריך פטורים פטור מיבעי ליה התם כיון דמצי למיפרך מגופה לא חש למידק ועוד דריש לקיש אדרבי אבהו קאי דמשני הכא ברוצח שלא נגמר דינו שנתערב ברוצחים אחרים עסקינן ועלה קאי ר״ל ומשני באדם כ״ע לא פליגי דפטירי אלא הכא בשור שלא נגמר דינו כו׳ ומשמע דההוא עניינא דאוקמה רבי אבהו באדם מוקי לה ריש לקיש בשור [יד] שנגמר דינו אבל נתערב בשורים מעליא היה אומר ר״ל ניכבשינהו דניידן [טו] וכל דפריש מרובא פריש ומתניתין דשילהי מסכת ע״ז (דף עד.) דשור הנסקל אוסר בכל שהוא מיירי בנסקל דליכא למימר ניכבשינהו ותדע דלא קתני שנגמר דינו ומתני׳ דהכא דקתני ימותו כולן בנתערב בזבחים מיירי ולגבוה וגזירה שמא יבואו י׳ כהנים בבת א׳ (לקמן דף עג:) ומסקי מן הקבוע למזבח אבל בעלמא אמרינן ניכבשינהו דניידן ומטעם זה היה אומר רבינו תם דנראה לו להתיר דרוסת הזאב ברוב דמעשים בכל יום דזאבים טורפים ונושאין שה מן העדר ורועה מצילן ושריא [טז] להו דאע״ג דבעלי חיים חשיבי וכן רוב עופות [יז] דורסין אווזין ותרנגולין ומותרין והכא [יח] דנתערב ברוצח שנגמר דינן דפטריניהו אפילו ניידי ולא אמרינן כל דפריש מרובא פריש לאו פטורין דליסתרו בהנאה קאמר אלא פטורין דלא אטרחו בי דינא להורגס דכמיתת בעלים כך מיתת השור ועוד דלא ליתי לאחלופי באדם

מסורת הש״ס

א) עי׳ ירוש׳ סוטה פ״ט ה״ה, ב) [מגילה כח.] קידושין נז. ע״ז כט: חולין יא. ירוש׳ פסחים פ״ט ה״ה, סוטה שם, ועי׳ מכילתא משפטים פ״י, ג) ת״כ צו פ״י ה״ז, ד) קידושין נז. חולין פב. כריתות כה. ירוש׳ סוטה שם ועי׳ מכילתא שם, וירוש׳ קידושין פ״ב ה״ח, ה) תמורה כח. ע״ש, ו) עי׳ פסחים נג.:,

תורה אור השלם

1. וְחֵלֶב נְבֵלָה וְחֵלֶב טְרֵפָה יֵעָשֶׂה לְכָל מְלָאכָה וְאָכֹל לֹא תֹאכְלֻהוּ: ויקרא ז, כד
2. דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר כָּל חֵלֶב שׁוֹר וְכֶשֶׂב וָעֵז לֹא תֹאכֵלוּ: ויקרא ז, כג

הגהות הב״ח

(א) רש״י ד״ה מהו לר״מ וכו׳ ה״נ עריפה הכשר עגלה היא וטהרת מידי נבלה:

גליון הש״ס

גמ׳ מכלל דעגלה ערופה טהורה. עיין חולין דף פב ע״א תוס׳ ד״ה עגלה ומנחות דף קא ע״ב תוס׳ ד״ה ועגלה: [שם היכא דערף מיערף לא איצטריכא ליה וכו׳. עי׳ חולין דף פב ד״ה עגלה ערופה וכו׳]:

מוסף רש״י

ונסבין חברייא. בני הישיבה עלה על דעתם לומר (חולין יד.): **ירידתה לנחל איתן.** היא הגורמת לה שם עריפה ואוסרתה (קדושין נז.):

שינויי נוסחאות

א] כשאתה בא כו׳ וכשאתה בא כו׳ כצ״ל (ש״מ וכי״צ): ב] צ״ל הוא (כי״צ, יעב״ץ): ג] תיבות המוקפות יש למחוק כמו שמוחק הרש״ק בכריתות כה ע״ב גבי רב תחליפא אבוה דרב הונא ע״ש. ועיין פסחים מג ע״ב, קיז ע״ב, ובחגיגה ה ע״ב (הגרי״ב). ועי׳ חולין לח ע״א אבוברס אבוה דבר אבוברס ופרש״י זהו אבוברס עצמו ומכירין היו את הבן ולא את האב, והיו קורין אותו על שם בנו שעשו את בנו סימן לו: ד] נ״א ל״ג תיבת או (ב״ש, וכ״ה בפרי״ד). וכן משמע מפרש״י. אבל בתוי״ט גריס ליה ומפרש דר״ל בין: ה] בטהורה דמשמע נבילת בהמה טמאה טהורה כצ״ל (ש״מ עפ״י רש״י כת״י): ו] עי׳ בנוסחאות רש״י כת״י. ועיין רש״ש: ז] מאימתי נאסרת כצ״ל (ש״מ): ח] צ״ל ולד חטאת ותמורת חטאת וחטאת שמתו בעליה ושכיפרו בעליה באחר ושעיברה שנתה הס״ד (צ״ק). ועיין במשנה תמורה כא ע״ב (הגרי״ב). וע׳ חמדת דניאל: ט] עי׳ טה״ק שתמה אמאי פי׳ כן. וכס׳ באה״מ הגיה או אחד באחד. ועי׳ במפרש לקמן עא ע״ב ד״ה נתערבו בחולין: י] טריפות לאו משום דשני מינין הן דלעולם לא יהיו שני מינין רק היכא דבלשון מקרא שני מינין הן כגון בקר וצאן. ותיבות המוקפות נ״ב תוספת (ש״מ). וגי׳ צ״ק מה״ד כפרה כתיב בה וכו׳. וקשה משילהי אותו ואת בנו. ועיין חולין פב ע״א תד״ה עגלה. ועי׳ רש״ק דמקיים הגירסא שלנו. וע״ע באה״מ: יא] ואי אשמעינן הכא ה״א משום דבבהמה חשיבא ב״ח חשיב אבל עוף אימא לא קמ״ל. (צ״ק. וכ״כ התוי״ט). וכ״ה בשטמ״ק דף עא ע״ב ועיי״ש: יב] צ״ל ודהדיוט (שמכ״י): יג] צ״ל דשמעתא (שמכ״י): יד] בשור. לכך נראה כגרסת הספרים אבל נתערב בשורים מעליא אפילו בנגמר דינו היה אומר ר״ל כו׳ (ב״ש. וכ״ה בתוס׳ סנהדרין עט ע״ב): טו] צ״ל דניניידן. וכן בסמוך (ש״מ): טז] ושרינן לה אע״ג (תוס׳ שם): יז] בתוס׳ הרא״ש בסנהדרין וכן חתול כשדורס אווזין ותרנגולין מותרין: יח] צ״ל והתם (צ״ק). ובתוס׳ שם והיכא: יט] בש״מ ליתא מכאן עסה״ד:

נוסחאות רש״י כת״י

ה״ג **כשאתה בא לדרך זו היא בטומאה וכשאתה בא בדרך זו היא בטהורה.** הילכך מדינא לא נפקא ת״ל וכו׳: **אלא מעתה נבלת בהמה טהורה מטמאה כו׳.** אמתניתא פריך דקתני מה כשטיהר מכלל נבילה בטהורה ולא בטמאה דמשמע נבלת בהמה טהורה מטמאה ונבלת בהמה טמאה טהורה: **כמה סבי שיבשתא בה.** תמיה אני שנשתבש׳ כמה זקנים כמותכם בדבר זה: **לא טיהר ר׳ מאיר.** טריפה מלוקה אלא בתמימים שהמליקה נוהגת בהן: **ואפי׳ באווזין ותרנגולים.** דלא חזו למזבח הואיל ואיכא מליקה בשום עוף דגמרינן מטריפה מה טריפה ששוות בכל אף נבילה ששוות בכל והא דתנן שנסמית עינה שנקטעה רגלה והמולק חולין מטמאה בבית הבליעה דלא כר׳ מאיר: **ערף עז.** על החלל: **מהו לר׳ מאיר.** מי אמרינן כי היכי דמטהר במליקת אווזין ותרנגולין משום דמשכחת מליקה [יט] במין עוף המטהרת הכי נמי מטהר נבלת עז על ידי עריפה הואיל ועריפה מטהרת בעגלה מידי נבילה כדמפרש בעגלה ערופה, או לא מטהרה עריפה בעז: **אבל עז לאו מינא דעגלה היא.** זו מין דקה וזו מין גסה כדמפרש בעגלה ערופה: **אין לי.** שטהור מידי נבילה אלא חלב שאסור באכילה ומותר בהנאה כדכתיב יעשה לכל מלאכה: **חלב עגלה ערופה ושור הנסקל.** שאסור באכילה ובהנאה מניין שטהור מידי נבילה: **ואי ס״ד עגלה ערופה טהורה.** איצטריך קרא לאשמועינן דחלבה טהור וכי תעלה על דעתך שהיא טהורה וחלבה טמא: **ת״ל כל חלב.** דכתיב לעיל מיניה כל חלב שור וכשב וגו׳: **דשחט מישחט.** דלא טיהרתה עריפתה ובשרה טמא: ופרכינן **ותיהני לה שחיטתה לטהורה מידי נבילה.** דהא אין לך בהמה טהורה שחוטה שמטמאה: **אלא לא צריכא.** דהא דאיצטריך לטהר: **אלא שמתה.** ולא נערפה דהשתא בשרה טמא ואיצטריך לטהר חלבה שלא תאמר לא טיהרה מידי נבילה אלא חלב שאתה קורא בה יעשה לכל מלאכה: **מכלל דמחיים אסירא.** ואע״פ שלא נערפה מדקתני חלב עגלה ערופה שאסורה בהנאה מנין ואוקימתה בשמתה ולא נערפה וקאמר אסורה בהנאה אלמא מחיים מתסרא: **גבול שמעתי.** בה מאימתי נאסרת: **חבריא.** בני הישיבה: הדרן עלך חטאת העוף **מתני׳. כל הזבחים.** השתא משמע דאחת כשירה שנתערבה בריבוא של חטאות המתות. ובגמרא פריך מאי אפילו: **ימותו כולן.** דכיון דנתערבו באיסורי הנאה אין תקנה לפדיון דנימא ירעו וימכרו: **נתערבו.** אחד מן הזבחים: **בשור שנעבדה בו עבירה.** שנפסל בה לגבוה כגון שהמית את האדם:

שיטה מקובצת

ת״ל טריפה כו׳. ואע״ג דלעיל מוקמינן ליה לומר דאיסור טריפה חל על איסור חלב, הכא ניחא למסקנא דכתיב ואכול לא תאכלוהו למעוטי חיה וה״ה טמאה כדפי׳ לעיל: **ואפילו באווזין ותרנגולין.** וז״ל הר״פ בתוספותיו, ר״ל אפילו לא הקדישום דהא לא שייך בהו שום קדושת הגוף דאף אם עלו ירדו כיון דלאו בני קרבן נינהו כלל, ומ״מ מליקתן מטהרת הואיל ואיכא מליקה בשום עוף דגמרי׳ מטרפה ששוה בכל וכו׳. וכן משמע במסכת טהרות דקתני י״ג דבר נאמרו בנבלת עוף טהור וכו׳ וקתני סיפא ר׳ מאיר אומר מליקתה ושחיטתה מטהרת, משמע בכל העופות דומיא דרישא ודומיא דשחיטה אע״ג דלא אקדשינהו (ב״ש):
ואפילו באווזין ותרנגולין. עי׳ בהשמטות בסוף המסכת: